

「교통안전 전문교육 실시 등에 관한 고시」 제정 추진계획

□ 추진배경

- 교통사고로부터 국민의 안전이 확보될 수 있도록 교통안전업무 담당자* 역량 제고를 위해 ‘교통안전 전문교육’ 의무화(교통안전법 제56조의3)
- * 국토부 및 지자체 교통안전업무 담당 공무원 / 교통시설설치관리자의 직원 / 운행제한단속원
- 「교통안전법」 시행규칙의 위임 규정에 따라 교통안전 전문교육 실시에 필요한 세부사항을 제정 필요(같은 법 시행규칙 제31조의3, '24.11 시행)

□ 주요내용

- ① (교육계획 수립) 교육기관의 교통안전 전문교육을 수립 시 전년도 전문교육 운영 실적과 해당 연도 교육 계획**에 관한 세부사항 제시
 - * 교육계획(과정편성, 교육과목·시간·강사선정, 교육수요, 모집계획, 교육운영 조직 등)
- ② (교육실시 방법) 교통안전 전문교육의 필수과목, 선택과목의 교육 과목과 집합교육 및 온라인 교육 등 교육방법 규정 제시
- ③ (교육과정 평가) 교통안전 전문교육을 담당할 강사의 자격 및 교육 과정의 평가*에 관한 사항 규정
 - * 교육내용, 강사 및 만족도 등 교육과정 평가
- ④ (교육수료자 관리) 교육기관은 교육수료자의 명단을 한국교통안전공단 정보시스템에 입력하여 자료를 보관·관리 등에 관한 규정

□ 규제 분석 및 평가

- 교통안전 전문교육 교육방법, 교육관리 등 교육 실시에 필요한 사항을 정하는 제정안으로 규제심사 비대상으로 통보('25.05.01)

□ 향후계획

- 관계부처 의견조회 및 행정예고('25.5월~, 10일간) → 발령·시행('25.5월)

첨부

교통안전 전문교육 관련 법 개정 내용

교통안전법 제56조의3(교통안전 전문교육의 실시) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교통안전에 관한 전문성 및 직무능력 향상을 위하여 국토교통부장관이 실시하는 교통안전 전문교육을 정기적으로 받아야 한다.

1. 국토교통부령으로 정하는 교통행정기관에서 교통안전에 관한 업무를 담당하는 공무원
2. 교통시설설치·관리자의 직원
3. 「도로법」 제77조제4항에 따른 운행제한단속원
- ② 제54조의2제2항에 따라 교육을 받은 사람에게는 제1항에 따른 교육의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따른 교통안전 전문교육을 대통령령으로 정하는 전문인력과 시설을 갖춘 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.
- ④ 교통안전 전문교육의 종류·대상 및 교육 면제, 그 밖에 교통안전 전문교육의 실시에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

교통안전법 시행령 제46조의2(교통안전 전문교육의 위탁) ① 국토교통부장관은 법 제56조의3 제3항에 따라 같은 조 제1항에 따른 교통안전 전문교육을 다음 각 호의 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.

1. 국토교통부 또는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 소속의 공무원 교육기관
2. 한국교통안전공단
3. 그 밖에 국토교통부장관이 교통안전 전문교육을 위한 전문인력과 시설을 갖추었다고 인정하는 기관 또는 단체
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 업무를 위탁하는 경우에는 위탁받는 기관과 위탁업무의 내용을 고시해야 한다.

교통안전법 시행규칙 제31조의3(교통안전 전문교육의 실시) ① 법 제56조의3제1항제1호에서 “국토교통부령으로 정하는 교통행정기관”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 국토교통부장관
2. 시·도지사
3. 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)
- ② 법 제56조의3제1항에 따른 교통안전 전문교육(이하 “전문교육”이라 한다)의 종류는 다음 각 호와 같다.
1. 공무원전문교육
2. 교통시설설치·관리자전문교육
3. 운행제한단속원전문교육
- ③ 제2항에 따른 전문교육의 종류별 교육 대상 및 교육 이수시간은 별표 7의2와 같다.
- ④ 전문교육의 실시 시기 및 횟수는 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 최초로 실시하는 전문교육: 전문교육의 대상이 된 날부터 6개월 이내에 1회
2. 최초의 전문교육 이후 실시하는 전문교육: 제1호에 따른 전문교육을 받은 날이 속하는 연도를 기준으로 2년마다 1회
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 전문교육에 관하여 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

교통안전법 시행규칙 제31조의4(전문교육의 면제 등) ① 교통안전담당자교육을 받은 사람에 대해서는 법 제56조의3제2항에 따라 해당 교육을 받은 날이 속하는 연도와 그 다음 연도에 받아야 하는 전문교육을 면제한다.

- ② 제1항에 따라 전문교육을 면제받은 후 교통안전담당자 지정해지 등의 사유로 제1항에 따른 면제 대상에 해당하지 않게 된 사람에 대하여 실시하는 전문교육은 제31조의3제4항에도 불구하고 교통안전담당자교육을 마지막으로 받은 날이 속하는 연도를 기준으로 2년마다 1회 실시한다.

■ 교통안전법 시행규칙 [별표 7의2] <신설 2024. 11. 29.>

전문교육의 종류별 교육 대상 및 교육 이수시간(제31조의3제3항 관련)

종류	교육 대상	교육 이수시간 (회당)
1. 공무원전문교육	가. 국토교통부에서 교통안전정책 업무를 담당하는 부서의 공무원 나. 지방국토관리청에서 영 제48조에 따른 업무를 담당하는 공무원 다. 지방자치단체에서 법, 영 및 이 규칙에 따른 업무를 담당하는 공무원	21시간 이상
2. 교통시설설치·관리자전문교육	가. 영 별표 1 제1호1), 3) 및 4)에 따른 교통시설설치·관리자(법 제2조제4호나목에 따른 교통시설설치·관리자를 말한다. 이하 이 표에서 같다)의 직원 중 교통안전에 관한 업무를 담당하는 직원	14시간 이상
	나. 가목에 따른 교통시설설치·관리자 외의 교통시설설치·관리자의 직원 중 교통안전에 관한 업무를 담당하는 직원	2시간 이상
3. 운행제한단속원 전문교육	「도로법」 제77조제4항에 따른 운행제한단속원	14시간 이상